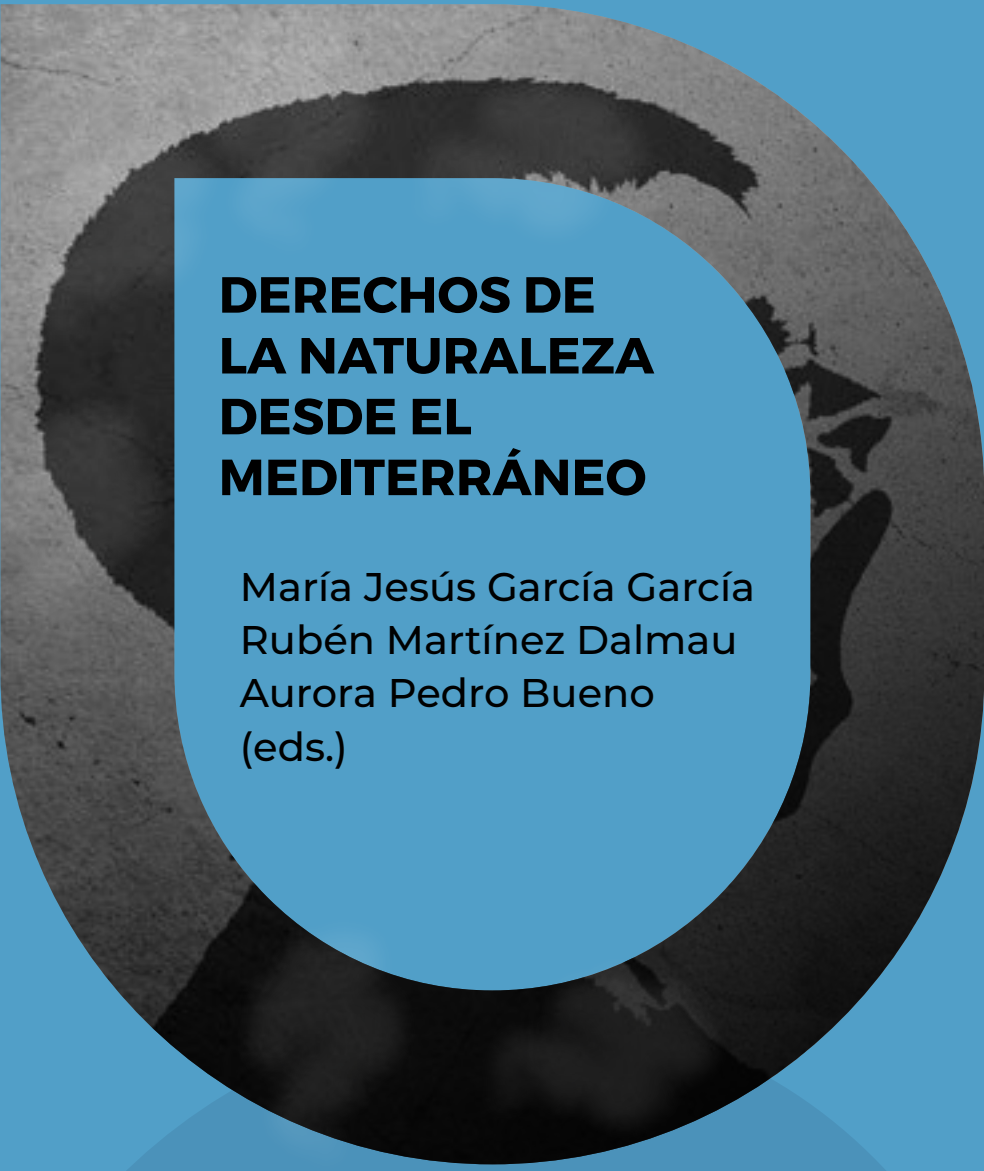




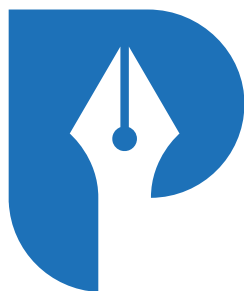
DERECHOS DE LA NATURALEZA DESDE EL MEDITERRÁNEO

María Jesús García García
Rubén Martínez Dalmau
Aurora Pedro Bueno
(eds.)

LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA FRENTE A LA CRISIS CLIMÁTICA

DERECHOS DE LA NATURALEZA DESDE EL MEDITERRÁNEO

**LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA
FRENTE A LA CRISIS CLIMÁTICA**



PIREO EDITORIAL

Publicación realizada en el marco del Proyecto de Investigación: «La evolución del Derecho ante la emergencia climática en la ecorregión mediterránea (IUSMED)». Generalitat Valenciana. Ref. CIAICO/2024/113.

Libro producto de investigación, seleccionado y evaluado por personas expertas.

1ª ed.: 2026

Título	Derechos de la Naturaleza desde el Mediterráneo. La participación activa de la ciudadanía frente a la crisis climática
Editores	María Jesús García García, Rubén Martínez Dalmau y Aurora Pedro Bueno
Colección	Pireo Universidad
ISBN	978-84-129876-8-3

Licencia



Esta obra está bajo una licencia Creative Commons con las siguientes características: Reconocimiento · NoComercial · SinObraDerivada 4.0 Internacional

© Copyright

Edición	Pireo Editorial (València) pireoeditorial.com · pireo@pireoeditorial.com
Portada	Pireo Editorial sobre una imagen de © Pixabay

Derechos de la Naturaleza desde el Mediterráneo

**La participación activa de la ciudadanía
frente a la crisis climática**

MARÍA JESÚS GARCÍA GARCÍA

DEPARTAMENTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y PROCESAL
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

DEPARTAMENTO DE DERECHO CONSTITUCIONAL, CIENCIA POLÍTICA
Y DE LA ADMINISTRACIÓN
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

AURORA PEDRO BUENO

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

EDITORES

Pireo Univeresidad





¿QUIÉN DECIDE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA? REFLEXIONES SOBRE LA TUTELA DE LA NATURALEZA EN TIEMPOS DE EMERGENCIA CLIMÁTICA A PARTIR DE LAS COSMOVISIONES DE COMUNIDADES RIBEREÑAS DEL RÍO ATRATO (CHOCÓ-COLOMBIA)

LISNEIDER HINESTROZA CUESTA, NELSY MORENO IBARGÜEN Y FRANK SEBASTIÁN MENA GARCÍA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ (COLOMBIA)
d-lisneider.hinestroza@utch.edu.co · nelsy.moreno@utch.edu.co ·
frank.mena356@utch.edu.co

El Atrato es el amigo que provee y entiende, es
el confidente. Doña Matilde

Presentación

El reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos constituye un pilar esencial de la transición ecológica y la relación armónica humano-naturaleza (Martínez Dalmau, 2019). Frente a la triple crisis planetaria —climática, ambiental y social— que hoy enfrenta la sociedad, esta relación es indispensable para proteger ecosistemas y empoderar a las comunidades «guardianas sin escudo» del río Atrato (Hinestroza, 2025), permitiéndoles enfrentar el cambio climático con dignidad y efectividad material.

Las ciencias jurídicas de hoy están enfrentadas a demandas normativas inéditas. El reconocimiento de la naturaleza y sus componentes como titulares de derechos refuerza «la protección de la integridad y funcionalidad de los ecosistemas a largo plazo» (Corte IDH, OC-32, 2025). Sin embargo, su irrupción aplica reglas tradicionales del derecho

occidental —órdenes simples/complejas, pruebas, principios—, generando interrogantes sobre el contenido real de estos derechos, más allá de narrativas eficaces y eficientes.

Desde el constitucionalismo de la diferencia y el ambientalismo crítico, urge entonces, cuestionar principios, facultades y categorías que tutelan a la naturaleza como entidad abstracta/jurídica, y no como ser milenario. Bajo la «varita mágica» jurídica¹ (Hinestroza, 2025), persiste una desconexión: ¿quién define qué derechos le corresponden?

La hipótesis central del presente ensayo: Los pronunciamientos judiciales deben adoptar un sistema híbrido y contextualizado, co-construido entre operadores jurídicos y comunidades étnico-territoriales — lo que implica quitarse las togas y ponerse las botas junto con las comunidades—. Esto, en materia es fusionar órdenes dialógicas y ordenes de comando y control (Cano, 2021) mediante «medidas originales» (Cano, 2021) que desjerarquicen la ciencia jurídica como único parámetro normativo. ¿Por qué no tener en cuenta la voz de las comunidades sobre cuáles son los derechos de la naturaleza que se aspira a tutelar y cómo garantizarlos?

La reflexión desde una investigación cualitativa, analítica y documental responde dos preguntas claves: (i) ¿quién y cómo decide que la naturaleza tiene derechos? (ii) ¿Cuáles son los derechos que se le deben reconocer a la naturaleza? Analiza la sentencia T-622/2016 —hito que declaró al río Atrato sujeto de derechos en Colombia—, criticada por algunas voces por su ineffectividad, y un estudio de caso realizado en 2025 sobre imaginarios colectivos ribereños que demandan: coexistencia, reciprocidad, regeneración y respeto.

De esta manera, el camino de lectura del presente ensayo se estructura en varias partes: *en la primera parte*, se propone reconceptualizar la categoría «la naturaleza como sujeto de derechos» a partir de las cosmovisiones del pueblo negro y afrocolombiano del río Atrato. La finalidad de esta primera sesión es presentar argumentos para definir a la naturaleza como sujeto de derechos no solo desde la ciencia jurídica sino desde otras miradas. Sustentándolo en principios constitucionales como el pluralismo jurídico y la interculturalidad crítica; *en la segunda sección*, se analiza críticamente quién ostenta el poder de decidir esos derechos y por qué el cambio jurídico ha sido, hasta ahora, un cambio sin cambio real. Lo que se busca en este apartado es reflexionar sobre cómo se mantiene la misma estructura jerarquizada para la adopción de decisiones judiciales frente a un nuevo paradigma y, finalmente, en la *última parte* se propone un modelo dialógico e híbrido que integre saberes ancestrales y ciencia jurídica para producir decisiones judiciales efectivas y culturalmente sensibles frente a la emergencia climática.

1. La primera tarea: reconceptualizar la categoría

La categoría «naturaleza como sujeto de derechos» no emerge únicamente de la triple crisis planetaria —climática, ambiental y social— (Laitos, 2013, p. 214) ni es una innovación normativa que pueda explicarse desde una sola causa. Para Martínez Dalmau (2019) esta categoría tiene un origen filosófico y ético más profundo: expresa el tránsito

¹ La «varita mágica» es una metáfora utilizada por Hinestroza que representa la ilusión de protección vía categorización jurídica. A través de ella se critica la categorización formalista del río Atrato como sujeto de derechos sin profundizar en su protección real ni derechos específicos, generando así, interrogantes sobre tutela efectiva. Cfr. ¡El Río es el Río! Entre Orishas, formalismos, existencias...". Sortuz, Oñati Sociology of Law eJournal, (41), 2025. <https://doi.org/10.35295/sz.iisl.2374>

de un modelo antropocéntrico, donde el ser humano es el centro y la naturaleza una mera fuente de recursos, hacia una visión biocéntrica que reconoce el valor inherente y universal de los ecosistemas, más allá de su utilidad para los humanos, un giro que redefine las obligaciones y responsabilidades del derecho frente al entorno (Martínez Dalmau, 2019). Por su parte, Santamaría Ortiz (2023) precisa que estas transformaciones del derecho no han ocurrido siempre en los mismos escenarios: en algunos casos el reconocimiento de la naturaleza como sujeto responde a la presencia de pueblos étnicos y a sus ontologías propias que no parten de la separación entre naturaleza y cultura característica de Occidente—, mientras que en otros casos surge de transformaciones producidas al interior de la misma sociedad occidental, frente a nuevos valores morales y sociales de la sociedad mayoritaria (Santamaría Ortiz, 2023, pp. 56-60).

Ambas lecturas tienen razón y se complementan. El reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos no solo reacciona ante la crisis civilizatoria que hoy enfrentamos, sino que emerge de las luchas de los pueblos ancestrales y de una ruptura ontológica que el derecho occidental ya no puede ignorar². El reconocimiento de la naturaleza como titular de derechos constituye, en este sentido, un pilar esencial de la transición ecológica y de la reconfiguración de la relación armónica entre lo humano y lo no humano, fabricando así la necesidad de un enfoque en el derecho completamente nuevo (Laitos, 2013, pp. 214-215).

Esta urgencia normativa se ve ratificada y amplificada desde las más altas instancias del derecho internacional: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante «Corte IDH»), en su Opinión Consultiva OC-32/25 del 3 de julio de 2025 (en adelante «OC-32/25»), declaró que «[e]l reconocimiento del derecho de la Naturaleza [...] contribuye a la consolidación de un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible, que respet[a] los límites planetarios y garanti[za] la disponibilidad de los recursos vitales para las generaciones presentes y futuras» (Corte IDH, Opinión Consultiva OC-32 de 2025, § 279).

Esta concepción representa, según el propio Tribunal:

[p]ermite superar concepciones jurídicas heredadas, que concebían a la Naturaleza exclusivamente como objeto de propiedad o recurso explotable. Reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos implica también visibilizar su rol estructural en el equilibrio vital de las condiciones que hacen posible la habitabilidad del planeta. Este enfoque fortalece un paradigma centrado en la protección de las condiciones ecológicas esenciales para la vida y empodera a comunidades locales y pueblos indígenas, quienes históricamente han sido guardianes de los ecosistemas y poseen conocimientos tradicionales profundos sobre su funcionamiento (Corte IDH, Opinión Consultiva OC-32 de 2025, § 280).

De esta manera, la Corte IDH en su opinión **OC-32** no solo recuerda la necesidad de la implementación de esta nueva figura para enfrentar el cambio climático sino para darle voz y validez a cosmovisiones de pueblos étnicos como el pueblo negro/afrodescendiente, que de acuerdo con la misma Corte IDH, ha sufrido los efectos despropor-

² Martínez Dalmau (2019) ilustra: como el nacimiento de la llamada jurisprudencia de la tierra que surgió a partir del encuentro organizado por la Fundación Gaia y en el que se reunieron Thomas Berry, varios juristas sudafricanos y norteamericanos, profesores universitarios y representantes de pueblos indígenas de Canadá y la Amazonía Colombiana incidieron en la irrupción de esta categoría en la ciencia jurídica.

cionados del cambio climático producto del racismo ambiental; no obstante, su labor esencial en la protección de la biodiversidad del planeta. Por ende, la reconceptualización de la categoría también implica abrir el abanico de cosmovisiones y no reducirla a x o y pueblo étnico porque de cierta forma, sería invisibilizar otras formas de relacionarse con el entorono que también garantizan la armonía entre naturaleza y humanidad como lo plantean las cosmovisiones del pueblo negro/afrodescendiente de las riberas de río Atrato «vivir sabroso» y a la cual se hará referencia en la parte final de esta sección.

Es por eso, que una reconceptualización de la categoría debe partir de su voz o fuente originaria, lo que conlleva a tener en cuenta el reconocimiento que la precitada Corte IDH en su Opinión OC-32 realizó; es decir, darle validez y reconocimiento a los saberes locales, tradicionales e indígenas. La Corte resalta la urgente necesidad «de promover un dialogo dirigido a explorar las relaciones entre los diferentes sistemas de conocimiento» (§ 480). Y velar por integrar la producción común de conocimiento [...] a fin de asegurar la sostenibilidad y eficacia de las decisiones [...] (§§ 480-481).

Este reconocimiento sitúa los saberes afrodescendientes como fuente epistémica jurídicamente legítima: frente a la urgencia y complejidad de las medidas que deben emprenderse para enfrentar la crisis climática, es necesario que las decisiones que se tomen, se realicen con fundamento en el mejor conocimiento disponible, que muchas veces es el de las poblaciones negras y afrodescendientes (Cabrera Mirassou, 2025; Corte IDH, Opinión Consultiva OC-32 de 2025, § 476) gracias a «habilidades, innovaciones, prácticas y filosofías que las comunidades [afrodescendientes] han desarrollado a lo largo de generaciones como resultado de su actividad intelectual, experiencias, medios espirituales [...] gracias a su interacción con su entorno natural» (§476).

Como puede verse, no solo se trata de un cambio de paradigma en cuanto a pasar del antropocentrismo a otras corrientes de la ética ecológica o ecología profunda (ecocentrismo, biocentrismo, valor intrínseco de la naturaleza³, etc.) como elementos argumentativos de una decisión judicial, sino que se trata de algo más profundo reconstruir la categoría (derechos de la naturaleza) de abajo hacia arriba-del sur global al norte global y no al contrario. Este cambio es necesario porque tal como lo afirma Digno Montalván Zambrano la crisis ecológica provocada y que hoy sufre el planeta obliga a «avanzar hacia [nuevas] formas de ser y estar en el planeta que [reconozcan] la interdependencia [entre lo humano] con el mundo no humano» (2024, p. 31).

Un ejemplo de la persistencia de esta visión antropocentrista que aún se encuentra en las decisiones que utilizan la categoría en estudio, son algunas decisiones judiciales de Colombia como la Sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional (designa un Guardián comunitario desde una visión individualista y las comunidades étnicas locales lo reconceptualizan y crean un guardián colectivo e intercultural), la Sentencia STC4360-2018 de la Corte Suprema de Justicia, la Sentencia T-038 de 2019 del Tribunal

³ Para comprender la profundidad de esta crisis, es necesario rastrear las corrientes intelectuales que cimentaron el paradigma dominante. Autores como Andrés Mauricio Briceño Chaves (2017) señalan que con las corrientes humanistas occidentales se trajo la firme convicción de que la naturaleza era un instrumento a disposición del ser humano, una entidad sin valor propio, cuya razón de existencia era servir a los fines de la humanidad. Esta visión, lejos de ser una anomalía histórica, se sistematizó en instituciones jurídicas, económicas y políticas que persistieron como arquitectura normativa de los Estados modernos. Briceño Chaves (2017) identifica que dicho legado humanista, en su dimensión ambiental, no fue neutro, produjo entonces, un modelo de responsabilidad pública que durante siglos ignoró al ambiente como bien jurídico autónomo, subordinándolo siempre a los intereses de la persona humana y al desarrollo económico nacional.

Superior de Medellín, la declaratoria del río Magdalena como sujeto de derechos por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva en 2019, y su posterior reconocimiento como víctima del conflicto armado por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá y la JEP en 2026; ya que, lo que han hecho es «simplemente reconocer, tolerar o incorporar lo diferente dentro de la matriz y estructuras establecidas» (Walsh, 2009), siguiendo las lógicas del multiculturalismo sin realmente «implosionar [desde la diferencia] para reconceptualizar y refundar estructuras sociales, epistémicas y de existencias que ponen en escena y en relación equitativa lógicas, prácticas y modos culturales diversos de pensar, actuar y vivir» (Walsh, 2009).

Lo anterior, invita a repensar la categoría desde la aplicación de un principio constitucional como *la interculturalidad* dando un salto a la multiculturalidad. Aplicar la interculturalidad y de forma más precisa la interculturalidad crítica (Walsh, 2009) es un reto de materialización de los textos constitucionales porque en la mayoría de las constituciones de América Latina y el Caribe está vigente el principio del Pluralismo jurídico, que obliga a reconocer y dar validez a otros sistemas jurídicos distintos del estatal (se abandona el monismo jurídico). Ahora bien, el pluralismo jurídico que demanda esta reconceptualización está lejos del pluralismo jurídico liberal (Wolkmer, 2003), clásico o conservador (Wolkmer, 2003), todos ellos incapaces de legitimar cosmovisiones y sistemas normativos no estatales. Lo que se reclama es el desarrollo de un pluralismo jurídico diferente al que legitima el monismo y la unicidad del derecho, el colonialismo y el etnocentrismo; es decir un tipo de: pluralismo popular (Storini, 2017), progresista-democrático-emancipatorio (Wolkmer, 2003), pluralismo *juri* cultural transformativo (Inkaster, 2006), igualitario Yrigoyen Fajardo (2004), (Sánchez Botero, 2009), Pluralismo jurídico intercultural descolonizante (Ariza, 2021); en definitiva pasar de una consagración constitucional funcional o nominal del pluralismo jurídico a una materialización real de un principio constitucional incorporado en la mayoría de las constituciones de la región: un pluralismo que dé reconocimiento y validez a normas surgidas de las necesidades existenciales, materiales y culturales de sujetos colectivos históricamente invisibilizados (Wolkmer, 2003).

Es precisamente ese tipo de pluralismo el que da sustento a la cosmovisión presentada en párrafos anteriores y que, por lo ejemplificante para esta reflexión, se desarrolla (cosmovisión del vivir sabroso) en el siguiente acápite de esta primera parte del texto.

1.1. El Vivir Sabroso como Filosofía Alternativa

La reconceptualización debe partir del sujeto o sujetos creadores de los fundamentos éticos y ontológicos de la nueva categoría jurídica de los derechos de la naturaleza. En este punto, resulta indispensable integrar filosofías de vida que han existido mucho antes de que el derecho occidental se interrogara sobre el valor de la naturaleza. Una de las más potentes y menos reconocidas en los marcos jurídicos es el vivir sabroso de las comunidades afrocolombianas del Pacífico.

Ángela Emilia Mena Lozano y Yeison Arcadio Meneses Copete (2019) sostienen que el *vivir sabroso* es un marco conceptual cotidiano de las comunidades de pensamiento oral, en tanto constituye una praxis de larga duración no inscrita en los cánones occidentales de la escritura. Este concepto refiere un modelo de organización espiritual, social, económica, política y cultural de armonía con el entorno, con la naturaleza y con las personas. No se trata simplemente de una actitud hedonista o de resignación ante la adversidad, para nada; el *vivir sabroso* es una episteme, una forma de conocer y estar

en el mundo, que rechaza la separación cartesiana entre el ser humano y la naturaleza que fundamentó el antropocentrismo dominante.

El *vivir sabroso* se inscribe en una larga tradición de vida que dialoga con la filosofía africana, en particular con el *Ubuntu* y el *Muntu*. El *Ubuntu* —«YO SOY PORQUE SOMOS»— desarrolla principios de hermanamiento que trascienden las identidades individuales: el bienestar de una persona depende del bienestar de todas las demás. El *muntu*, por su parte, es una concepción totalizadora del universo, proveniente de varias culturas africanas que incluye los seres humanos, naturales, astrales y divinos, compenetrados en el río que fluye en el universo que une pasado, presente y futuro. Desde esta perspectiva filosófica, la naturaleza nunca fue un «objeto» ni un «recurso»: la naturaleza, es parte constitutiva del sujeto mismo, es el territorio donde habita la vida y donde se construye la identidad comunitaria.

El vivir sabroso transgrede las lógicas positivistas y cartesianas, colocando su realidad en un lenguaje emancipador sin disociar el corazón y la razón, para sentipensar el territorio y su cuerpo en armonía y equilibrio.

La conexión entre el *vivir sabroso* y la categoría jurídica de la naturaleza como sujeto de derechos es profunda: si la naturaleza es parte del ser, en este caso, si el río Atrato no es solo un ecosistema sino el escenario donde se construyen las identidades de las comunidades afrochocoanas, entonces reconocerle derechos al río no es una ficción jurídica sino la traducción normativa de una ontología que el derecho occidental tardó siglos en poder imaginar, sólo si ese reconocimiento viene acompañado de decisiones tomadas de manera dialógica, jueces y comunidades unidas en la co-construcción jurídica de un reconocimiento que en la práctica sea totalmente efectivo⁴. El *vivir sabroso* pone de manifiesto que las cosmovisiones étnicas no son simplemente fuente de inspiración folklórica para los jueces, sino sistemas filosóficos completos con epistemologías, éticas y políticas propias que antecedan y exceden la producción jurídica positivista.

El *vivir sabroso*, el *Ubuntu* y el *Muntu* son, desde esta perspectiva, no solo referentes filosóficos sino fuentes normativas jurídicamente relevantes en sentido amplio o extenso: estas formas de ver la vida condensan siglos de convivencia armónica entre comunidades humanas y entidades de la naturaleza que el derecho positivista apenas empieza a intentar traducir en categorías jurídicas. La justicia ambiental real —aquella que va más allá del reconocimiento simbólico— exige que esas fuentes sean colocadas en el centro de la reconceptualización de los derechos de la naturaleza, no en los márgenes decorativos de la argumentación judicial.

2. Un cambio sin cambio: ¿Quién tiene el poder?

2.1. El vestido nuevo y la música de siempre

En el año 2016, al menos en el contexto de América Latina, con la Sentencia T-622 de la Corte Constitucional de Colombia, parecía que se estaban iniciando procesos

⁴ Asimismo, el texto “Epistemologías de la manigua” de Hinestroza Ramírez (2025) de recuerda que el ribereño del Atrato —portador de estas tradiciones— no es un ser oral por tradición sino por exclusión. Su racionalidad, amenazada históricamente por el colonialismo, el conflicto armado y el extractivismo, constituye sin embargo un patrimonio epistemológico que el derecho en su proceso de positivización de los derechos de la naturaleza no puede seguir ignorando.

reales y materiales de transformación social, ambiental, política y administrativa para la protección y conservación efectiva de la naturaleza. Parecía que se recorría un camino distinto o que, al menos, la forma de transitarlo demandaría comenzar con pasos cualitativamente diferentes. Este nuevo tránsito propuesto por la Sentencia envolvió a la región en una esfera que generaba la idea de que muchas funciones, elementos y aspectos de la aplicación del derecho estaban mutando y transformándose.

Sin embargo, el cambio propuesto con la declaratoria de una fuente hídrica como sujeto de derechos se ha quedado en el inicio: ha sido encriptado por la burbuja efervescente de un fenómeno jurídico que se presenta como una categoría nueva, como el que llega a un baile o a una fiesta y deslumbra por su atuendo brillante. El vestido, no obstante, deja de brillar al mirar su aplicación práctica. Para seguir en el baile es necesario preguntar: ¿quién pone la música?, ¿quién decide qué discos suenan y en qué momento? La respuesta conduce inevitablemente al dueño del baile y de la música. Si se trasladan estas preguntas al objeto de análisis del presente capítulo, la respuesta apunta al juez —en la modalidad de juez único o colegiado como un tribunal o una Corte— y, de forma reciente, al legislativo, como se analizará más adelante. Aunque hay un vestido nuevo (la categoría), la música, el entorno y el lugar del baile siguen siendo los mismos: las mismas estructuras, fuentes, las mismas reglas y los mismos métodos.

El derecho ha regulado históricamente las relaciones entre seres humanos, o entre seres humanos y el Estado, partiendo de una ontología occidental que supone una separación tajante entre naturaleza y cultura (Santamaría Ortiz, 2023). Como lo señala Philippe Descola, citado por Santamaría Ortiz (2023), esta forma de percepción del entorno determina que la naturaleza sea tratada como objeto de las relaciones humanas, un recurso que se explota o protege desde una posición jerárquica de dominio. El Código Civil colombiano de 1887, heredero del Código napoleónico de 1804, ejemplificaba con precisión esta visión al clasificar a los animales como *bienes muebles semovientes* (Santamaría Ortiz, 2023).

Ante los diferentes cambios sociales y la necesidad de acción global para contrarrestar los impactos del cambio climático, se ha expandido el reconocimiento de los derechos de la naturaleza dentro de este contexto jurídico (Gómez-Rey et al., 2019). Esta tendencia no es uniforme ni responde a los mismos disparadores en todas las latitudes. Santamaría Ortiz (2023) propone una distinción analítica fundamental: hay transformaciones del derecho que buscan responder a la diversidad ontológica de sociedades pluriétnicas, como los casos de Nueva Zelanda con el río Whanganui y de India con los ríos Ganges y Yamuna, y, hay transformaciones que surgen desde el interior de la propia ontología occidental que empieza a cuestionar sus premisas, como los casos de Argentina y Colombia (Santamaría Ortiz, 2023). Para comprender la naturaleza del cambio que introduce la Sentencia T-622 de 2016 esta distinción es crucial.

El movimiento por los derechos de la naturaleza no es un fenómeno aislado ni reciente en sentido absoluto. El ordenamiento jurídico ecuatoriano fue uno de los precursores al consagrar en su Constitución de 2008 que la naturaleza sería sujeto de los derechos que allí se le reconocieran (Santamaría Ortiz, 2023). Desde entonces, y con mayor intensidad tras la sentencia T-622 de 2016, se ha generado lo que Gutmann (2023) denomina una tendencia mundial hacia los derechos de la naturaleza, que plantea la posibilidad de un derecho decolonial y ecológico construido desde abajo.

2.2. La Sentencia T-622 de 2016, la varita mágica y sus limitaciones

En Colombia, en 2016 se dio por primera vez el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, particularmente del río Atrato. La Corte Constitucional, a través de la Sala Sexta de Revisión con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, resolvió una acción de tutela interpuesta por el Centro de Estudios para la Justicia Social «Tierra Digna» en representación de múltiples consejos comunitarios del Chocó, contra la Presidencia de la República y diversas entidades estatales, ante la grave contaminación producida por la minería ilegal en la cuenca del río Atrato (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-622 de 2016).

Para sustentar la declaratoria del río Atrato como sujeto de derechos, la Corte Constitucional desarrolló enfoques filosóficos como el ecocentrismo, el biocentrismo y el antropocentrismo, así como la categoría de los derechos bioculturales (Santamaría Ortiz, 2023). Los derechos bioculturales, en su definición más simple, hacen referencia a los derechos que tienen las comunidades étnicas a administrar y ejercer tutela de manera autónoma sobre sus territorios y los recursos naturales que conforman su hábitat, en donde se desarrolla su cultura a partir de la especial relación que tienen con el medio ambiente (Corte Constitucional de Colombia, 2016). Si bien la Sentencia encargó la representación del río a una comisión de guardianes, conformada por el Estado y las comunidades, no se tuvo en cuenta la forma en que estas últimas «perciben su entorno» (Santamaría Ortiz, 2023, p. 77).

Esta omisión estructural es la grieta fundamental y talón de Aquiles del paradigma inaugurado por la T-622. Como lo señala con precisión Santamaría Ortiz (2023, p. 77):

«Pese a que se trata de una de las regiones con mayor diversidad étnica del país, no se realiza un análisis sobre el modo en que esta multiplicidad de comunidades se relaciona con el río y, por supuesto, con el territorio de sus ontologías, ni a través de testimonios directos de estos colectivos, ni tampoco de estudios etnográficos que hubieran podido hacer las veces de fuentes secundarias.

Hinestroza Cuesta (2025) documenta, desde la cosmovisión del pueblo negro y afrocolombiano, que la protección de la naturaleza —y del río Atrato en particular— no inició con la normativización que ofrece la ciencia jurídica. El Río Atrato es, para estas comunidades, un ser con existencia propia —un padre, un amigo, un hermano, un consejero— más allá de la existencia humana y no humana, habitado por Orishas, divinidades, energías y espíritus que la sentencia no nombró y cuya omisión perpetuó la lógica del disciplinamiento y de la gobernanza estatal occidental (Hinestroza Cuesta, 2025). El pueblo negro no fue protagonista en la histórica sentencia que reconoció algunos aspectos de su cultura, pero, sin incorporar las formas propias de relacionamiento con la naturaleza (Hinestroza Cuesta, 2025).

Esta es la categoría en comento: se incorporó en la ciencia jurídica, pero son los jueces y de forma reciente el legislativo quienes deciden qué elemento natural tiene derechos, derechos que son identificados, delimitados y definidos por el dueño del baile y de la música. Los jueces siguen a través de órdenes definiendo, con sus reglas y métodos probatorios tradicionales, cuáles son los derechos que tiene la naturaleza. El rol de la comunidad resulta deficitario y limitado. No hay audiencias que permitan diálogo de saberes ni espacios de juntanza colectiva para identificar cuáles serían esos derechos a reconocer,

y que estos sean verdaderamente efectivos. Se mantiene un temor reverencial en juntar los dos saberes el jurídico y el ancestral. Ese puente da miedo transitarlo.

Los fallos sobre los derechos de la naturaleza han planteado dicho reconocimiento como una evolución jurídica necesaria para la efectiva protección del ambiente. En ellos, el juez se ha limitado a considerar conceptos filosóficos de corte occidental, otorgar derechos y declarar órdenes, ignorando el SENTIPENSAR de las comunidades que tradicionalmente han cuidado y convivido con el elemento natural a reconocer. Esta posición rutinaria demuestra que hay un cambio sin cambios verdaderamente reales, porque la categoría sigue con la misma vestimenta y la misma música: la visión normativista y monista del derecho que ubica en el centro no a la naturaleza ni a los sujetos creadores de esta nueva cosmovisión, sino que sigue colocando en un rol de jerarquía suprema la voz única de la ciencia jurídica reproducida por la autoridad administrativa, legislativa o judicial.

La sentencia T-622 de 2016 fue un hito jurisprudencial que inició el cambio de paradigma jurídico frente a la protección ambiental, pero no escapó de la lógica de la gobernanza estatal de la naturaleza. Las órdenes sobre diseño de planes de descontaminación y contención de la minería ilegal quedaron principalmente a cargo de autoridades estatales con base en conocimiento «experto», y la sentencia ordenó al Gobierno Nacional que ejerciera la tutoría y representación legal de los derechos del río (Cortés-Nieto y Gómez-Rey, 2023). Esto confirma que, aunque se creó una nueva categoría disruptiva en la teoría de los derechos, que además realizó un cambio de naturaleza jurídica para lograr otro tipo de tutela, no ha generado, al menos para el río Atrato, los efectos deseados (Hinestroza Cuesta, 2025). En la actualidad el río sigue contaminado, con niveles críticos de mercurio que afectan a comunidades afrodescendientes e indígenas (Procuraduría General de la Nación, 2024, citada en Hinestroza Cuesta, 2025).

La propagación de jurisprudencia que reconozca a la naturaleza como sujeto de derechos, después de Sentencia T-622 de 2016 fue exponencial en Colombia. Como documenta Santamaría Ortiz (2023), a partir de ese hito proliferaron decisiones judiciales que declararon como sujetos de derechos los ríos Otún, Pance, Quindío, Magdalena y Cauca, los páramos de Pisba, y varios Parques Nacionales Naturales, entre otros elementos del entorno. En todos estos casos, frente a territorios con inmensa diversidad étnica, no hubo identificación de las diversas ontologías presentes ni se recurrió a testimonios directos de las comunidades ni a estudios etnográficos (Santamaría Ortiz, 2023, p.77).

En definitiva, el pronunciamiento hito continuó con la lógica occidental de jerarquizar los saberes; es decir, concentró en el poder del juez no solo los medios probatorios sino también la estructura y contenido de las órdenes y los derechos reconocidos. La Corte Constitucional declaró al río Atrato «*sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración*» (Sentencia T-622, 2016), y ordenó al Estado diseñar planes para descontaminar las fuentes hídricas, erradicar la minería ilegal y constituir una «*comisión de guardianes del río Atrato*» integrada por un delegado gubernamental y un representante de las comunidades. Se trata, en suma, de obligaciones instrumentales impuestas desde la lógica occidental: el río recibe protección *a través* del Estado, no derechos propios desde su cosmovisión.

Esta brecha entre reconocimiento formal y tutela efectiva se refleja también en los medios de prueba utilizados, que privilegiaron el conocimiento técnico-científico sobre los saberes étnicos de las comunidades ribereñas (véase Tabla 1. *Medios probatorios utilizados en decisiones sobre derechos de la naturaleza y su carácter deficitario frente a los saberes étnicos*).

Esta práctica de jerarquización epistémica no es exclusiva del poder judicial. El poder legislativo reproduce la misma lógica al producir normas que, formalmente reconocen el pluralismo, pero materialmente invisibilizan otras cosmovisiones. Sobre este aspecto se profundiza a continuación.

2.3. La intervención del Poder Legislativo

La incorporación del reconocimiento de los derechos de la naturaleza en Colombia no ha sido exclusiva de la rama judicial. De manera reciente, el Poder Legislativo colombiano ha transitado también por este camino, aunque con el mismo denominador común identificado en las decisiones judiciales. El 8 de agosto de 2024 el Congreso de Colombia aprobó la Ley 2415, por medio de la cual se declaró al río Ranchería, su cuenca y afluentes como una entidad sujeta de derechos para su conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y con la participación efectiva de las comunidades que habitan en el área de influencia del río, en el departamento de La Guajira (Ley 2415 de 2024)⁵.

La Ley 2415 de 2024 ordena la creación de la Comisión de Guardianes del Río Ranchería, con la participación de representantes de las comunidades indígenas, afrodescendientes y locales, y de las autoridades ambientales, y la creación de un Plan de Acción para la restauración del Río y sus ecosistemas. Sin embargo, la lógica de esta norma replica el patrón identificado por Santamaría Ortiz (2023) en los casos judiciales: se usa la institución de la personalidad jurídica como mecanismo de protección, se crea una comisión de representación colegiada liderada por el Estado (encabezada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), y los derechos reconocidos siguen siendo definidos desde la racionalidad jurídica occidental —conservación, mantenimiento y restauración—. Las comunidades étnicas participan, pero en un rol secundario —están de adorno— respecto del aparato institucional estatal. No existe en la ley un mecanismo de diálogo de saberes ni un espacio para que las comunidades definan, desde sus propias cosmovisiones, cuáles son los derechos que tiene el río.

Tabla 1.- Medios probatorios utilizados en decisiones sobre derechos de la naturaleza y su carácter deficitario frente a los saberes étnicos.

⁵ El río Ranchería suministra agua vital a La Guajira y tiene una trascendencia cultural y espiritual indiscutible para los pueblos indígenas, afrodescendientes y la población local. Desde su nacimiento en la Sierra Nevada de Santa Marta, el río recorre 248 kilómetros y pasa por ocho municipios, teniendo relación directa con más del 22% de la población de La Guajira. La exposición de motivos del proyecto de ley reconoció la existencia de seis providencias de la Corte Constitucional que indirectamente se orientaban a la protección del río, pero concluyó que, a pesar de estas providencias, persistía un déficit de protección jurídica que justificaba la declaratoria.

Pronunciamiento	Elemento natural	Medios probatorios utilizados	Derechos reconocidos a la naturaleza	El papel de las comunidades en la decisión	Razones de la ineffectividad probatoria
Sentencia T-622 de 2016 (Corte Constitucional, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio)	Río Atrato, su cuenca y afluentes (Chocó, Colombia)	(i) Informes de la Defensoría del Pueblo sobre minería ilegal y emergencia humanitaria (2010, 2014); (ii) Inspección judicial en Quibdó (28-29 enero de 2016); (iii) Respuestas escritas de 26 entidades estatales accionadas; (iv) Intervenciones de universidades y ONG (17 intervinientes); (v) Datos del DANE (Censo 2005), datos cuestionables; (vi) Informes técnicos de Codechocó, ANLA, IDEAM; (vii) Bibliografía doctrinal filosófica y jurídica sobre derechos de la naturaleza, ecocentrismo y biocentrismo	Protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas.	Las comunidades actuaron como accionantes a través de la ONG «Tierra Digna». Su participación fue instrumental para la legitimación procesal, pero no determinó el contenido de los derechos reconocidos. Se creó una Comisión de Guardianes con representantes comunitarios, pero bajo tutela y representación del Estado colombiano.	No se recogió la cosmovisión del pueblo negro y afrocolombiano sobre el río (Orishas, espíritus, energías). No hubo testimonios directos de las comunidades sobre su ontología. No se practicaron estudios etnográficos como fuentes probatorias. La inspección judicial no incluyó diálogo de saberes ni juntanza colectiva. El análisis probatorio se concentró en paradigmas occidentales de daño ambiental cuantificable, ignorando otras formas de relacionamiento con el río (Santamaría Ortiz, 2023; Hinestroza Cuesta, 2025)

Pronunciamiento	Elemento natural	Medios probatorios utilizados	Derechos reconocidos a la naturaleza	El papel de las comunidades en la decisión	Razones de la ineffectividad probatoria
Sentencia STC 4360-2018 (Corte Suprema de Justicia, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona)	Amazonía colombiana (6 departamentos)	(i) Informes del IDEAM sobre deforestación y emisiones de CO ₂ ; (ii) Datos de Corpoamazonia, CDA y Cormacarena sobre incumplimiento de funciones; (iii) Informes de Parques Nacionales Naturales; (iv) Compromisos internacionales del Estado colombiano (Acuerdo de París, COP); (v) Bibliografía científica y jurídica sobre equidad intergeneracional y cambio climático	Protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y entidades territoriales	Los 25 niños, niñas y jóvenes accionantes participaron como demandantes a través de Dejusticia. Las comunidades étnicas de la Amazonia, 36 pueblos indígenas distribuidos en los departamentos de Putumayo, Amazonas y Caquetá no fueron protagonistas de la decisión ni definieron el contenido de los derechos reconocidos	Frente a una de las regiones con mayor diversidad étnica del país no hubo identificación de las diversas ontologías presentes, ni directamente a través de testimonios, ni indirectamente por estudios etnográficos. Los órdenes de la sentencia generaron la Operación Artemisa, que resultó en capturas y amenazas a comunidades indígenas y campesinas que habitaban los bosques cuya protección se ordenó (Santamaría Ortiz, 2023)

Pronunciamiento	Elemento natural	Medios probatorios utilizados	Derechos reconocidos a la naturaleza	El papel de las comunidades en la decisión	Razones de la ineffectividad probatoria
Ley 2415 de 2024 (Congreso de Colombia, 8 de agosto de 2024)	Río Ranchería, su cuenca y afluentes (La Guajira, Colombia)	(i) Exposición de motivos del proyecto de ley; (ii) Seis providencias previas de la Corte Constitucional sobre el río Ranchería; (iii) Diagnósticos técnicos sobre contaminación y déficit hídrico; (iv) Datos sobre la relación del río con el 22% de la población guajira; (v) Reconocimiento normativo de la importancia cultural y espiritual del río para pueblos indígenas y afrodescendientes	Conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado, con participación de las comunidades	Las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas tienen representación en la Comisión de Guardianes, pero en un esquema de participación liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El Plan de Acción es elaborado por la Comisión, con un plazo de 24 meses	La ley replica el patrón jurisprudencial: utiliza la personalidad jurídica como mecanismo de protección sin que las comunidades hayan definido desde sus cosmovisiones cuáles son los derechos del río. Los derechos reconocidos —conservación, mantenimiento y restauración— son definidos desde la racionalidad técnico-jurídica occidental. No existe en la norma un mecanismo de diálogo Inter ontológico ni de co-creación con las comunidades (Ley 2415 de 2024; Santamaría Ortiz, 2023)

Nota: Elaboración propia a partir de Corte Constitucional de Colombia (2016), Corte Suprema de Justicia de Colombia (2018), Congreso de Colombia (2024), Santamaría Ortiz (2023) y Hinestroza Cuesta (2025)

Esta posición rutinaria que se ejemplifica con la Tabla 1 —replicada en la T-622 de 2016, en la STC 4360 de 2018 y en la Ley 2415 de 2024— demuestra que hay un cambio sin cambios reales. La categoría jurídica de los derechos de la naturaleza sigue con el mismo ropaje y la misma música: la visión normativista y monista del derecho que ubica en el centro no a la naturaleza ni a los sujetos creadores de esta nueva cosmovisión, sino que coloca en un rol de jerarquía suprema la voz única de la ciencia jurídica reproducida por la autoridad administrativa, legislativa o judicial.

Los eventos como el cambio climático, al ser un problema global, requieren de trabajos colectivos que, para este caso, se traducen en una juntanza entre las medidas jurídicas y las cosmovisiones étnicas (Hinestroza Ramírez, 2024). Con esta idea no se propone reemplazar el rol del juez dentro de las decisiones judiciales ni suprimir el valor de las normas legales; en cambio, se insta a la inclusión real de las cosmovisiones étnicas en ellas. Como señala Hinestroza Cuesta (2025), se requieren «varias varitas mágicas que permitan combinar fórmulas, pocimas, supersticiones y remedios, con tal que se logre la protección del río.» En términos más técnicos, el pluralismo jurídico y la interculturalidad crítica deben ser los principios que guíen todas las actuaciones institucionales sobre derechos de la naturaleza en territorios de pueblos étnicos (Hinestroza Cuesta, 2025).

Como bien sostiene Wolkmer (2003), el nuevo pluralismo jurídico emancipatorio en América Latina reconoce que conviven personas con cosmovisiones diferentes que existen al margen del ordenamiento estatal, pero son fuente de creación jurídica de otro tipo de derecho autónomo que va más allá de los patrones universales. La varita mágica del derecho positivo occidental, aunque produce destellos, no tiene la fuerza suficiente para generar la magia requerida en contextos de alta diversidad étnica y ontológica si no incorpora los poderes de las cosmovisiones ancestrales (Hinestroza Cuesta, 2025).

3. Abrir la puerta: ¡Quitarse las togas, ponerse las botas y trabajar en Ubuntu!

3.1. El juez como príncipe

La ruta tradicional del ejercicio jurisprudencial descansa sobre lo que puede llamarse la «*lógica normativa iuspositivista*»: asegurar que la decisión sea racional, válida en cuanto aplicación de la normatividad vigente, motivada con fundamentos jurídicos robustos y respaldada por medios probatorios positivizados. En esa arquitectura clásica, el juez ocupa el lugar del príncipe, en él se concentra toda la autoridad, toda la voz del sistema jurídico dominante. La toga lo inviste de poder soberano, representativo y legítimo como portador oficial del ordenamiento estatal. Su tarea principal consiste en garantizar que se cumpla la ley, verificar la adecuación de los hechos a la norma y expedir la decisión con plena solemnidad e imparcialidad.

Este modelo, sólidamente construido por siglos de tradición romanista-civilista y reforzado por el constitucionalismo liberal clásico, tiene coherencia interna indiscutible cuando opera dentro de contextos homogéneos cultural y étnicamente. Sin embargo, cuando el objeto de la decisión judicial involucra territorios con profunda diversidad étnica y cultural, desigualdades e inequidades históricas, esa arquitectura revela sus fracturas estructurales. El juez sigue siendo representante de una función pública, pero no es ya la única autoridad: coexiste con autoridades propias de los pueblos étnicos, cuya voz también tiene legitimidad igualmente vinculante sobre sus territorios y sobre la naturaleza que los sostiene. Esa coexistencia de fuentes de autoridad no reconocida

en el modelo clásico es, precisamente, el punto de partida de la propuesta que aquí se desarrolla.

La propuesta de «quitarse la toga», conviene aclararlo desde el inicio, esto no constituye un llamado al desconocimiento del rol institucional del juez ni a una ruptura radical-extrema con el Estado de derecho. Es, en cambio, una invitación a desnudar la fuente de producción de las sentencias: a desjerarquizar la ciencia jurídica como único parámetro normativo y a repensar, desde los nuevos constitucionalismos y desde la justicia dialógica, otros modelos institucionales que sean interculturales y que reconozcan la existencia de otros medios probatorios, otros saberes y otras metodologías que no deben ser excluidas, sino integradas al proceso de producción jurídica. En términos de Luis Prieto Sanchís (2001), se trata de asumir

una nueva visión de la actitud interpretativa y de las tareas de la ciencia y de la teoría del Derecho, propugnando bien la adopción de un punto de vista interno o comprometido por parte del jurista, bien una labor crítica y no sólo descriptiva por parte del científico del Derecho (p. 202).

La Sentencia T-622 de 2016, constituye un hito histórico en el derecho ambiental y constitucional de América Latina: por primera vez en Colombia, un ecosistema entero —el río Atrato, su cuenca y sus afluentes— fue reconocido como sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración. La decisión forma parte de las nuevas líneas de acción de los tribunales constitucionales que buscan garantizar una justicia ambiental a partir de la personalidad jurídica de la naturaleza, y se inscribe en una tendencia continental que el constitucionalismo democrático ha venido consolidando desde la Constitución ecuatoriana de 2008.

Sin embargo, desde el constitucionalismo y el ambientalismo crítico, la sentencia es también objeto de una valoración rigurosa que evidencia una desconexión estructural: la denominada «varita mágica jurídica». Esta metáfora, acuñada por Hinestroza (2025), señala que la categorización formalista del río Atrato como sujeto de derechos no profundizó en el contenido real de esos derechos ni en su protección material efectiva, generando así interrogantes fundamentales sobre la tutela efectiva más allá de las narrativas formalmente eficaces. En otros términos: la sentencia creó, mejor adopto con un ropaje nuevo la categoría, pero no construyó junto con las comunidades el significado vivo de esa categoría, que era antiquísima. ¿Qué derechos le corresponden al río según quienes lo habitan? ¿Qué significa para doña Matilde que el Atrato sea «el amigo que provee y entiende, el confidente»? Esas preguntas esenciales quedaron fuera del proceso de producción judicial.

Las fuentes de información en la Sentencia T-622 de 2016 fueron, en su totalidad, los medios de prueba propios de los sistemas procesales del ordenamiento jurídico estatal: documentos técnicos, testimonios, informes periciales, conceptos de expertos científicos e inspección judicial. Este andamiaje probatorio le otorgó a la Corte la certeza de los hechos necesaria para fundar su decisión y verificar la validez normativa de las órdenes impartidas. Pero al mismo tiempo, ese cerco probatorio excluyó sistemáticamente otras formas de conocimiento igualmente válidas para comprender la relación entre las comunidades negras del Chocó y el río Atrato: el saber oral transmitido de generación en generación, las prácticas espirituales ligadas al territorio, los sistemas propios de gobernanza comunitaria, y las categorías con las que las comunidades ribereñas nombran y entienden la vida del río (Hinestroza Ramírez, 2025).

El fallo estructural de tipología dialógica fue reconocido por la doctrina como un avance en su dimensión de órdenes complejas. Sin embargo, el análisis de efectividad posterior demostró que la brecha entre el reconocimiento formal y la tutela material persiste. Una de las causas que puede constituirse en una razón de fondo: los titulares reales del conocimiento sobre el río —sus comunidades— no fueron escuchadas ni su voz fue protagonista sobre la naturaleza o al menos, cuáles serían los derechos que el Atrato necesitaba que se le reconocieran. La pregunta fue «¿qué derechos le debemos al río?» y no, ¿qué derechos tiene el río? Se respondió al primer interrogante; pero, desde el lugar de enunciación exclusivo de los operadores jurídicos y desde categorías jurídicas occidentales, sin la participación de quienes han convivido con ese río durante siglos.

Un estudio de caso realizado en 2025 en un trabajo de pregrado sobre imaginarios colectivos de las comunidades ribereñas del Atrato sobre los derechos del río, arrojó categorías que no tienen equivalente en el derecho positivo occidental: el *derecho a existir*, el *derecho a regenerarse*, el *derecho a ser respetado* y el *derecho a la identidad* del río. Estas categorías, construidas desde la cosmovisión afrocolombiana e indígena del Pacífico, trascienden la noción jurídica clásica de «sujeto de derechos» y apuntan a una ontología relacional, el río no como entidad jurídica abstracta, sino como ser milenario con quien se convive, se negocia y se protege mutuamente; el río es otro ser, simplemente otro ser con existencia propia. La Corte IDH, en su precitada Opinión Consultiva OC-32/25 sobre emergencia climática y derechos humanos, avala la integridad ecosistémica y demanda sensibilidad territorial en las decisiones judiciales, pero también reconoce que la información sobre impactos climáticos debe incorporar los saberes locales, tradicionales afrodescendientes e indígenas pertinentes, lo que refuerza la necesidad de metodologías de producción judicial que integren y complementen cosmovisiones. Por su puesto, hay un cambio en el baile y no se trata solo de la música, se trata de todo y de todos. El modelo o sistema definitivamente al acoger la categoría «la naturaleza como sujeto de derecho» cambió. El baile es diferente y la música también. Se inició el tránsito a uno mejor, que existe y está presente en un tipo o modelo de justicia distinto que parte del «constitucionalismo de la diferencia» (Criado De Diego, 2011) sobre este punto se concentra la siguiente sección de este apartado.

3.2. Justicia iuspositivista y justicia dialógica intercultural: ¿Exclusión o complementariedad?

La comparación entre el modelo judicial tradicional y el modelo de justicia dialógica intercultural no supone una oposición binaria irreconciliable, sino la identificación de diferencias estructurales en cuanto a fundamento epistemológico, metodología de producción, fuentes de conocimiento admisibles y criterios de efectividad. La siguiente Tabla 2. ilustra sus diferencias centrales:

Tabla 2.- Justicia iuspositivista-justicia dialógica intercultural: hacia el camino del constitucionalismo de la diferencia.

Dimensión	Modelo iuspositivista tradicional	Justicia dialógica intercultural
Rol del juez	Príncipe soberano; única voz autorizada.	Co-constructor con las comunidades; armonizador de saberes.

Dimensión	Modelo iuspositivista tradicional	Justicia dialógica intercultural
Fuentes de validez	Norma positiva vigente.	Norma positiva + cosmovisiones + saberes ancestrales, reglamentos internos, planes de vida, planes de etnodesarrollo = Jurisprudencia efectiva.
Medios probatorios	Documentos, peritazgos, inspección judicial, testimonios técnicos.	Los anteriores + saberes orales, prácticas espirituales, memorias territoriales; reglamentos internos, planes de vida, planes de etnodesarrollo
¿Quién define los derechos?	El juez, con apoyo de expertos técnicos.	El juez + las comunidades titulares del saber territorial.
Tipo de órdenes	Simple o complejas unilaterales.	Dialógicas + de comando y control; medidas originales co-creadas.
Criterio de éxito	Eficacia formal (validez normativa).	Efectividad material (transformación real de las condiciones).
Relación con la naturaleza	Objeto de tutela abstracto-jurídico.	Ser ancestral con quien se co-habita, coexiste y se vive en armonía.
Tratamiento de la diversidad	Monismo jurídico; excepción tolerada.	Pluralismo jurídico intercultural y transformador; reconocimiento estructural.

Fuente: Elaboración propia

De esta manera, la tensión entre los dos modelos que se ha ejemplificado permite evidenciar que estamos no solo ante un cambio de paradigma, sino ante una forma de justicia diferente. Estas son las demandas de los nuevos constitucionalismos en los que:

«La Constitución no es como la ley, no encarna un momento político unitario aunque pasajero, sino un marco normativo más estable pero menos uniforme o coherente, llamado a regir en los sucesivos momentos políticos; la Constitución indica así una tendencia al pluralismo más que al monismo. De modo particular, esto ocurre en las Constituciones contemporáneas que pretenden expresar una posibilidad de coexistencia de proyectos políticos, lo que se traduce en una coexistencia de principios y derechos tendencialmente contradictorios» (Prieto Sanchís, 2010p. 480).

Esta caracterización resulta fundamental para el argumento que aquí se desarrolla: si la propia Constitución pluralista no encarna un mandato uniforme sino una *coexistencia* de principios en tensión, entonces la aplicación de esa Constitución exige soluciones dialógicas que no pueden agotarse en la lógica occidental de jerarquizar saberes. El reto, en consecuencia, no es solo práctico o interpretativo sino epistémico: se trata de construir el Derecho desde la pluralidad de cosmovisiones que el texto constitucional, al menos formalmente, ya reconoce.

Como puede verse, Colombia fue pionera en el desarrollo de una jurisprudencia que incluye conceptos como pluralismo jurídico e interculturalidad, aunque su plura-

lismo es de mediana intensidad: el artículo 246 constitucional subordina la jurisdicción especial indígena al marco normativo estatal. Colombia ha alcanzado lo que Bagni, Rodríguez Caguana y Castro León (2024) denominan «hermenéutica intercultural» en su jurisprudencia constitucional, superando gradualmente el mero reconocimiento multicultural hacia un diálogo activo entre cosmovisiones. Sin embargo, la Sentencia T-622 de 2016, aunque es un eslabón de esa evolución, también es un recordatorio de sus límites cuando el modelo de producción judicial no se transforma al mismo ritmo que el paradigma normativo que proclama: el baile sigue reproduciendo la misma música.

Teniendo en cuenta lo anterior, la filosofía del «*vivir sabroso*» el «*ubuntu*» y el «*mun-tu*», que se ya se ha presentado en este texto; aporta al debate jurídico algo que ningún sistema procesal positivizado puede proveer por sí solo: una epistemología relacional en la que el bienestar del río y el bienestar de las comunidades son inseparables. Desde el *vivir sabroso*, no es posible proteger al Atrato sin proteger a quienes lo habitan; no es posible definir los derechos del río sin escuchar a quienes llevan siglos negociando con sus aguas, sus espíritus y sus silencios. Esta filosofía que se construye a partir de un florecimiento *casa adentro* y de larga duración (Mena y Meneses, 2019) tiene, por eso mismo, una potencia jurídica que el derecho estatal necesita aprender a escuchar y a aceptar. El diálogo intercultural que este modelo justicia exige no se materializa con un protocolo formalizado de participación ciudadana. Es, siguiendo a Roberto Gargarella (2020), una conversación entre iguales que:

podemos y debemos tener, con quienes nos rodean, acerca del modo en que queremos vivir, y en torno a los principios y las reglas que van a definir u organizar nuestra vida en común. Nada extraño, nada misterioso. Lo elemental, lo obvio, lo básico: cuando surgen diferencias entre nosotros, cuando asoman los conflictos, tratamos de ponernos de acuerdo, de conversar entre todos en busca de una salida. ¿Qué es lo exótico? ¿Qué es lo extraño? ¿No debería ser eso lo más normal del mundo? Parecería que no. Parecería que la alternativa del diálogo entre iguales requiere una justificación difícil, intrincada: esa que, según creo, deberían merecer las alternativas opuestas a esta (§ 2. El constitucionalismo como una conversación entre iguales).

Desde el pluralismo intercultural estudiado por Bagni, Rodríguez Caguana y Castro León (2024) en la jurisprudencia de Bolivia, Colombia y Ecuador, este diálogo implica adoptar la hermenéutica diatópica: comprender los términos de dos o más visiones del mundo respecto de roles equivalentes en cada uno de los sistemas culturales, de manera que los derechos del río emerjan del encuentro entre el saber jurídico occidental y el saber territorial ancestral, y no de la imposición unilateral del primero sobre el segundo.

Entonces, para finalizar, se debe trabajar en *ubuntu*, en el contexto de la producción judicial, significa asumir que el bienestar de la sentencia —su efectividad, su legitimidad, su capacidad de generar cambio real— depende del bienestar de todos los actores involucrados en su construcción: el juez, la comunidad, el río, el territorio. El *ubuntu* en el proceso judicial no es un protocolo de consulta previa, sino un llamado a la complementariedad en la operación judicial. Es una actitud epistémica: la convicción de que el conocimiento sobre los derechos del río que tienen las comunidades ribereñas del Atrato es tan necesario como el conocimiento técnico-jurídico del magistrado, y que, sin aquél, éste produce categorías vacías e inefectivas.

4. Conclusión

Termino el recorrido de este camino que invita a reflexionar sobre el poder para decidir los derechos que tiene la naturaleza. En este camino se descubrió que:

El reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos constituye un giro filosófico y jurídico profundo, más allá —de lo antropocéntrico hacia lo biocéntrico— un giro hacia el *ubuntu* y el *muntu*, pero ese giro seguirá siendo incompleto si no parte de las voces de quienes han convivido con los ecosistemas durante siglos. La categoría irrumpe con un vestido nuevo, pero la música del baile sigue siendo la misma: los métodos, las fuentes y la jerarquía del saber jurídico occidental permanecen intactos, como lo evidencia la Sentencia T-622 de 2016, donde las comunidades afrodescendientes e indígenas del Chocó actuaron como accionantes, pero no como co-creadoras del contenido de los derechos reconocidos al río Atrato.

Despojarse de la toga —o como se propone en este texto, quitarse las togas y ponerse las botas— no significa renunciar al rol institucional del juez ni disolver el Estado de derecho. Significa, en cambio, reconocer que, en contextos de alta diversidad étnica, cultural y ontológica, los medios probatorios tradicionales quedan cortos: los informes periciales y los datos técnicos no capturan la contaminación de los saberes, no recogen la voz del río que habla a través de Doña Matilde ni la ontología relacional del *vivir sabroso*, el *Ubuntu* y el *Muntu*. Esas formas de conocer no son adornos folclóricos; son fuentes normativas con plena legitimidad epistémica.

Avanzar hacia sentencias verdaderamente efectivas —no solo eficaces en términos formales— exige, como mínimo: reevaluar las fuentes de producción de las decisiones judiciales y administrativas, los medios probatorios para incluir los saberes ancestrales como evidencia válida; reconocer la voz y la autoridad de gobierno propio de las comunidades como elemento indispensable para identificar y definir los derechos de la naturaleza; y co-construir las decisiones judiciales desde un pluralismo jurídico emancipador que, lejos del multiculturalismo tolerante, produzca transformaciones reales en las condiciones de vida de las comunidades y en el estado de los ecosistemas. Las nuevas formas del constitucionalismo que describe Prieto Sanchís (2010) —progresistas, inclusivas y rematerializadas— apuntan exactamente en esa dirección: un derecho que vuelve al centro los derechos fundamentales y busca, ante todo, justicia.

La emergencia climática no admite dilaciones ni sentencias lindas, «simbólicas» «ejemplificantes» sin «validez sustancial», sin efectos reales y materiales en la garantía de los derechos de la naturaleza y los derechos fundamentales de las comunidades étnicas. El río Atrato sigue contaminado con niveles críticos de mercurio, sedimentación y residuos sólidos y líquidos; las comunidades ribereñas siguen siendo guardianas sin escudo que viven día a día el racismo estructural y ambiental (Hinestroza, 2025). Aún más, por la imposición del Juez que actuó como príncipe han asumido una tarea compleja, titánica, sin suficiente claridad jurídica de las funciones y asignación concreta del financiamiento. La tutela efectiva de la naturaleza llegará el día en que el juez y la comunidad trabajen en *ubuntu* —porque yo soy, porque somos todos—, co-construyendo juntos y juntas el significado vivo de los derechos que el río necesita, que las comunidades merecen y que la emergencia planetaria exige.

Referencias bibliográficas

- Ariza, R., 2021. Pluralismo jurídico conservador, el monismo jurídico de siempre. *Revista Jurídica Derecho*, [en línea], 10(15), 209-226. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/pdf/rjd/v10n15/v10n15_a12.pdf
- Arboleda Quiñónez, S. (2018). Ecogenoetnocidio afrocolombiano: Por una conceptualización para la justicia histórica. En *Afrocolombias, conflicto y reconciliación*. Editorial ESAP / Universidad Nacional de Colombia, 41-70. ISBN: 978-958-609-143-5
- Bagni, S., Rodríguez Caguana, A., y Castro León, F. (2024). Una exploración del pluralismo jurídico intercultural en la jurisprudencia de Bolivia, Colombia y Ecuador. *Revista Derecho del Estado*, 58, 61–90. <https://doi.org/10.18601/01229893.n58.03>
- Briceño Chaves, A. M. (2017). Responsabilidad y protección del ambiente: La obligación positiva del Estado. Universidad Externado de Colombia.
- Cabrera Mirassou, M. (2025). Principios de la democracia ambiental en la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre emergencia climática y derechos humanos. *Themis*, 2(2), 11–22.
- Cancillería de Colombia. (2024). Observaciones de Colombia ante CIJ sobre Obligaciones de los Estados frente al Cambio Climático [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=bs4ovHTzpLg&t=21s>
- Cano Blandón, L. F. (2021). Los límites de la justicia dialógica en la protección de los derechos sociales en Colombia. *Revista Derecho del Estado*, 49, 131–167. <https://doi.org/10.18601/01229893.N49.08>
- Criado de Diego, M. (2011). La igualdad en el constitucionalismo de la diferencia. *Revista derecho del Estado*, (26), 7–49. Recuperado a partir de <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/2878>
- Congreso de Colombia. (2024, 8 de agosto). Ley 2415 de 2024, por la cual se declara al río Ranchería, su cuenca y afluentes como sujeto de derechos. *Diario Oficial*.
- Corte Constitucional de Colombia. (2016, 10 de noviembre). Sentencia T-622 de 2016. Sala Sexta de Revisión. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2025, 3 de julio). Opinión Consultiva OC-32/25 sobre emergencia climática y derechos humanos. Solicitada por Chile y Colombia. Corte IDH.
- Corte Internacional de Justicia. (2025, 23 de julio). Advisory opinion on obligations of states in respect of climate change. CIJ.
- Corte Suprema de Justicia de Colombia. (2018, 5 de abril). Sentencia STC 4360-2018. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.
- Gargarella, R. (2020). El derecho como una conversación entre iguales: Qué hacer para que las democracias contemporáneas se abran al diálogo ciudadano. Siglo XXI Editores.
- Gómez-Rey, A., Vargas-Chaves, I., e Ibáñez Elam, A. (2019). El caso de la Naturaleza: derechos sobre la mesa ¿Decálogo o herramienta? En L. Estupiñán Achury, C. Storini, R. Martínez Dalmau y F. A. de Carvalho Dantas (Eds.), *La naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático* (pp. 423–443). Universidad Libre.
- Gutmann, A. (2023). La tendencia mundial hacia los derechos de la naturaleza ¿está surgiendo un derecho decolonial y ecológico desde abajo? En A. Fischer-Lescano y

- A. Valle (Coords.), *La naturaleza como sujeto de derechos: Un diálogo filosófico y jurídico entre Alemania y Ecuador*. RIL editores.
- Hinestroza Cuesta, L. (2025). The River Is the River! Between Orishas, Formalisms, Diverse Existences, and Magic Wands: A perspective on the Atrato River from the cosmovision of Black Communities and beyond its categorisation as a legal subject of rights. *Sortuz: Oñati Journal of Emergent Socio-Legal Studies*, 15(2), 431–456. <https://doi.org/10.35295/sz.iisl.2>
- Hinestroza Ramírez, J. (2024). Epistemologías de la manigua: Pensamiento ribereño para la justicia epistémica. *Escritos*, 32(68), 1–19. <https://doi.org/10.18566/escr.v32n68.a09>
- Inksater, K. (2006). *Resolviendo tensiones entre Derecho Indígena y Normas de Derechos Humanos a través del Pluralismo Juri-Cultural Transformativo* ((Tesis ed.). Universidad de Ottawa
- Laitos, J. (2013). Rules of law for use and nonuse of nature. En C. Voigt (Ed.), *Rule of law for nature*. Cambridge University Press.
- Leal León, C. (2009). La Compañía Minera Chocó Pacífico y el auge del platino en Colombia, 1897–1930. *Historia Crítica*, 1(39E), 150–164. <https://doi.org/10.7440/histcrit39E.2009.08>
- Martínez Dalmau, R. (2019). Fundamentos para el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. En L. Estupiñán Achury, C. Storini, R. Martínez Dalmau y F. A. de Carvalho Dantas (Eds.), *La naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático*. Universidad Libre de Colombia.
- Mbembe, A. (2003). Necropolitics. *Public Culture*, 15(1), 11–40. <https://doi.org/10.1215/08992363-15-1-11>
- Mena Lozano, Á. E., y Meneses Copete, Y. A. (2019). La filosofía de vivir sabroso. *Revista Universidad de Antioquia*, 337, 50–53.
- Moreno Mosquera, F. (2023, enero). Angustioso clamor de una familia minera (1926). Chocó 7 días. <https://choco7dias.com/angustioso-clamor-de-una-familia-minera-1926/>
- Mosquera, J. (2013, diciembre). El oscuro expediente de una compañía. *Revista Semana*. <https://www.semana.com/opinion/articulo/mineria-en-choco-opinion-jose-e-mosquera/358033-3/>
- Prieto Sanchís, L. (2001). Neoconstitucionalismo y ponderación judicial. *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, 5, 201–228.
- Prieto Sanchís, L. (2010). Neoconstitucionalismos: un catálogo de problemas y argumentos. *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, 44, 461–506.
- Prost, M. (2023). ‘One Vast Gasoline Station for Human Exploitation’: Sovereignty as anthropocentric extraction. En Chapaux, V., Frédéric Mégret, F., Natarajan, U [eds] *The Routledge Handbook of International Law and Anthropocentrism* (pp. 13–34). *Routledge / Taylor & Francis*. <https://doi.org/10.4324/9781003201120-3>
- Rivas Lara, C. (2020). Chocó Pacífico, la compañía que usurpó el oro y el platino del Chocó. Chocó 7 días. <https://choco7dias.com/cesar-rivas-lara-choco-pacifico-la-compania-que-usurpo-el-oro-y-el-platino-del-choco/>
- Sánchez Botero, E., 2009. La realización del pluralismo jurídico de tipo igualitario en Colombia. *Nueva antropología*, México [en línea], 22(71), 31–49.

Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-06362009000200003&lng=es&nrm=iso

- Santamaría Ortiz, A. (2023). La naturaleza como sujeto de derechos: ¿Transformaciones del derecho para responder a sociedades pluriétnicas o a cambios en la ontología occidental? *Revista Derecho del Estado*, 54, 55–85. <https://doi.org/10.18601/01229893.n54.03>
- Storini, C., 2017. Pluralismo popular como paradigma de un constitucionalismo de la diferencia. En: C. Storini, *Constitucionalismo y nuevos saberes jurídicos*. Quito: Corporación Editora Nacional
- Suarez Montoya, A. (2007). Chocó: ¿el pasado o el futuro? *América Latina en movimiento*. <https://www.alainet.org/es/active/16837>
- Tribunal Superior de Medellín. (2019). Sentencia T-038 de 2019.
- Walsh, C. (2009). Interculturalidad crítica y pedagogía decolonial: Apuestas (des)de el in-surgir, re-existir y re-vivir. En V. Candau (Ed.), *Educação Intercultural na América Latina: Entre concepções, tensões e propostas* (pp. 12–43). 7Letras.
- Wolkmer, A. C. (2003). Pluralismo jurídico: Nuevo marco emancipatorio en América Latina. CENEJUS. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/otros/20111021100627/wolk.pdf>
- Yrigoyen Fajardo, R. (2004). Pluralismo jurídico, derecho indígena y jurisdicción especial en los países andinos. *Revista El Otro Derecho*, 30. 172-195.